Noen viktige lover: annonsen og etikken. Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

SAKEN

Ida har laget en liste med ni markedsføringstiltak for Nordlys: 1 «Vi kutter strømregningen din med 40 %», 2 «Oslos hyggeligste elektrikere», 3 trekning av en ladeboks blant alle som ber om befaring, 4 trekning bare blant dem som kjøper skapbytte, 5 strømmen settes ikke på før kunden har signert et nytt tilbud, 6 «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» (bare rammeavtale), 7 «Ladeboks 9 900 kr» med montering i bitteliten skrift, 8 reklame som ser ut som en nyhetsartikkel, og 9 et kort med gratis el-kontroll etter fem serviceoppdrag. Ingen har regnet på 40 %. Kari vil vite hva som er lovlig før noe går i trykken. Etterpå begrunner Kari, Tom og Ida på tre ulike måter hvorfor de vil holde seg til loven.

BEGREPENE, REGLENE OG TALLENE

God markedsføringsskikk og dokumentasjon (§§ 2 og 3)

Hva må ligge i skuffen før annonsen trykkes?

Med vanlige ord: kunden skal se at det er reklame, og det du lover, skal du kunne bevise. Boka (20.1.1): § 2: markedsføring må ikke stride mot god markedsføringsskikk; det legges vekt på om den krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, er støtende, i strid med likeverdet mellom kjønnene, eller særlig påtrengende. § 3: markedsføring skal lett kunne identifiseres som markedsføring, og påstander om egenskaper eller virkninger skal kunne dokumenteres i det øyeblikket markedsføringen finner sted. Loven i dag: § 3 gjelder bare dokumentasjonen; kravet om at markedsføring tydelig skal fremstå som markedsføring står i § 28 (fra 1. oktober 2023). Åpenbare overdrivelser, som «verdens beste kjøttboller», er tillatt.

Regelen Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering. Åpenbar overdrivelse → lov.

I casen Ingen hos Nordlys har regnet på «Vi kutter strømregningen din med 40 %». Da kan påstanden ikke stå i annonsen.

Urimelig handelspraksis (§§ 6–9)

Når er en annonse alltid ulovlig?

Boka (20.1.2): § 6: urimelig handelspraksis er forbudt. Den er urimelig hvis den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er vesentlig egnet til å endre forbrukernes atferd. Sårbare grupper vurderes ut fra deres perspektiv. Den er alltid urimelig hvis den er villedende (§ 7 handlinger, § 8 utelatelser) eller aggressiv (§ 9). Aggressiv er også press fra en maktposisjon, selv uten trusler.

Regelen § 6 forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press.

I casen «Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare rammeavtale (§ 7). «Ladeboks 9 900 kr» med montering i bitteliten skrift (§ 8). Strømmen settes ikke på før kunden signerer et nytt tilbud (§ 9).

Prismerking (§ 10)

Hva må kunden se før montøren kjører?

Boka (20.1.2): «Den som i næringsvirksomhet selger varer, tjenester eller andre ytelser til forbrukere, skal så langt det er praktisk mulig informere om prisene, slik at de lett kan ses av kundene.» Ikke i boka: forbrukeren betaler med 25 % merverdiavgift, og det er den prisen hun sammenlikner.

Regelen Forbrukerpris = pris uten mva. × 1,25 (ikke i boka).

I casen Nordlys' timepris er 890 kr uten mva. (faktaarket). Forbrukeren betaler 890 × 1,25 = 1 112,50 kr.

Konkurranser og kundekort (§ 18)

Hva sier boka, og hva sier loven i dag?

Boka (20.1.3) gjengir § 18 slik den lød i 2009: konkurranser er lov, men ikke når deltagelse er betinget av kjøp; samlemerker er lov når de gir mer av samme ytelse; tilgift er ikke lenger forbudt, men vilkårene skal være klare. Loven i dag: fra 1. juli 2013 gjelder en ny § 18 (lov 21. juni 2013 nr. 57), «Tilleggsfordel ved markedsføring til forbrukere»: den som tilbyr rabatter, gaver, deltagelse i konkurranser eller spill, skal sikre at vilkårene er klare og lett tilgjengelige. Forbudet mot kjøpsbetingede konkurranser står ikke lenger i § 18; slik markedsføring vurderes etter de alminnelige reglene (§§ 6–9).

Regelen Boka (2009): kjøpsbetinget konkurranse forbudt. Loven i dag (2013): klare og lett tilgjengelige vilkår.

I casen Trekning blant alle som ber om befaring: lov. Trekning bare blant kjøpere: forbudt etter boka, ikke forbudt i seg selv i dag («Endret siden boka»). Kort med gratis el-kontroll etter fem oppdrag: mer av samme ytelse.

Etikk og moral (20.4–20.5)

Tre måter å spørre om noe er riktig

Boka (20.4): all atferd lar seg ikke lovregulere; ingen lov kan sikre god kommunikasjon eller et inkluderende arbeidsmiljø. Boka (20.5): etikk er den teoretiske oppfatningen av rett og galt, moral er praksis: vi tenker etisk og handler moralsk. Deskriptiv etikk beskriver hvordan folk faktisk handler; normativ etikk sier hvordan vi bør handle. Pliktetikk (20.5.1): er handlingen riktig i seg selv? Kant: handlingen skal kunne bli en allmenn lov, og mennesket er et mål i seg selv. Dydsetikk (20.5.2): hva slags menneske handler? Konsekvensetikk (20.5.3): hva blir resultatet? Svakhet: målet helliger middelet. Boka varsler fire retninger, men behandler tre, og kaller dydsetikken sinnelagsetikk i 20.6.

Regelen Plikt: er handlingen riktig? Dyd: hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?

I casen Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere» (plikt). Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på» (dyd). Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god» (konsekvens).

Lovens bokstav og ånd (20.6)

Hvorfor er 15 % ikke et fribeløp?

Boka (20.6): lover er ofte minimumsstandarder og politiske kompromisser. Lovens ånd er intensjonene bak loven; den som tar ånden inn over seg, tar mer forsvarlige beslutninger enn den som bare følger bokstaven. Etisk atferd har nesten alltid en kostnad, i alle fall på kort sikt. Bokas eksempel er for lav bemanning, drøftet med de tre retningene.

Regelen Bokstaven: minstekravet. Ånden: formålet. Ånden kan kreve mer, aldri mindre (vår formulering).

I casen § 32: bokstaven er høyst 15 % over; ånden er at 15 % er et tak, ikke et fribeløp.

Ordene i bransjen og i boka

Arbeidsavtale	Ansettelseskontrakt, kontrakten
Tariffavtale	Overenskomsten, LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene)
Overtid	OT, overtidstimer, «å jobbe over»
Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Forbruker / næringsdrivende	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør
Prisoverslag / gjengs pris	Estimat, «ca.-pris» / regningsarbeid, etter medgått tid
Tilleggsarbeid	Tillegg, endring, ekstraarbeid

På prøve og eksamen bruker du lærebokas ord (venstre kolonne).

DOMMEN

SVARET

«40 %» kan ikke stå i annonsen: påstander om virkning skal kunne dokumenteres når annonsen publiseres (§ 3, 20.1.1). Lovlig: 2, 3 og 9. Ikke lovlig: 1 (§ 3), 8 (§ 28 i dag; boka § 3), 6 (§ 7), 7 (§ 8) og 5 (§ 9). Endret siden boka: 4, trekning bare blant kjøpere (ny § 18 i kraft 1. juli 2013: klare og lett tilgjengelige vilkår). Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd kan kreve mer enn bokstaven, aldri mindre. Hele kapittel 20: hvem står på den andre siden? De ansatte: arbeidsmiljøloven. Forbrukeren: håndverkertjenesteloven. Næringskunden: kontrakten. Alle: markedsføringsloven. Og der loven slutter: etikken.

OPPGAVE OG LESING

Oppgave 2C i arbeidsboka (LØM-appen → Organisasjon og ledelse kap. 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v10.xlsx → fanen 2C). Bokas «Tenk etter» (slutten av kapittel 20): drøft fra to sider om Kari bør kreve 41 400 kr av familien (taket etter § 32, fra økt 4), når montøren ikke ringte da timene løp (§ 7). Lever ett argument for, ett mot, og hva du ville gjort. Bokas case Totalentreprise AS, spørsmål c: de viktigste etiske argumentene mot svart arbeid.

Les Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1 (markedsføringsloven, 20.1.1–20.1.3) og 20.4–20.6 (etikk, etikkbegrepet, pliktetikk, dydsetikk, konsekvensetikk, etisk vurdering). NB: § 18 i boka er fra 2009 og er endret.

Kan du forklare Gjør rede for kravene i §§ 2 og 3. Forklar urimelig handelspraksis og de tre formene som alltid er urimelige. Forklar hva § 18 sier i boka, og hva den sier i dag. Gjør rede for tre etiske retninger, og forklar forskjellen på lovens bokstav og ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (i samarbeid med advokat Vegard Sandø Austgulen), avsnitt 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6. Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) §§ 2–10 og § 28, kontrollert mot Lovdata 01.11.2026; ny § 18: lov 21. juni 2013 nr. 57 (i kraft 1. juli 2013; 2012–2013). Forbrukertilsynet: Veiledning om reglene som gjelder ved markedsføring av salg og betingede tilbud (17.3.2025). Idas ni tiltak er konstruert for kapitlet.